

THÈME 6 : La responsabilité civile personnelle : contractuelle et délictuelle

D'un point de vue général, la responsabilité est le fait de devoir répondre de ses actes devant une autorité, autrement dit d'assumer les conséquences de ses actes.

D'un point de vue civil, la responsabilité se définit comme l'obligation de réparer les dommages injustement causés à autrui.

D'un point de vue pénal, la responsabilité à vocation à réparer le préjudice causé à la société par la réalisation d'une infraction et tend au prononcé d'une peine (amende, emprisonnement, ...).

La responsabilité civile crée une obligation de réparation. Dans un sens juridique, l'obligation est définie comme :

- Un de lien de droit : la nécessité de ce lien de droit permet de distinguer l'obligation civile, du devoir moral qui relève du for intérieur, de la conscience individuelle. Ainsi, l'exécution d'un devoir moral ne saurait être demandé devant les tribunaux. Il en est ainsi des règles de courtoisie, d'honneur, de civisme ou des règles religieuses.

- Entre deux personnes : l'obligation est un lien entre un débiteur et un créancier et entre dans la catégorie des droits personnels.

- Un lien par lequel le débiteur est tenu d'une prestation envers le créancier.

Le code civil ne contenait que quelques dispositions relatives à la responsabilité. Le droit de la responsabilité s'est construit essentiellement par la jurisprudence au fil du temps. Une ordonnance du 10 février 2016, entrant en application au 1^{er} octobre 2016, modifie le droit de la responsabilité en légalisant cette jurisprudence dans le droit positif.

Le code civil distingue plusieurs sources d'obligations que l'on peut regrouper en deux sous-ensembles.

Art.1100 : « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de la seule autorité de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui ».

Art.1100-1 : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ».

Art.1100-2 : « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.

Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon les cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatifs aux autres sources d'obligations ».

La **responsabilité contractuelle** vient réparer le dommage subi par un contractant lors de l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. Il s'agit en l'espèce d'une ou plusieurs manifestations de volonté accomplies en vue produire des effets de droit. La **responsabilité civile extracontractuelle** vient au contraire réparer le dommage né en dehors de l'inexécution d'un contrat, soit né d'un fait juridique volontaire ou involontaire. Il s'agit ici d'événements quelconques auxquels une règle de droit attache des effets juridiques qui n'ont pas été spécialement et directement voulus par les intéressés. Ainsi dans le délit, le fait est certes voulu mais ses conséquences, à savoir l'obligation de réparer intégralement le dommage, échappent à la volonté. Dans le quasi-délit, l'acte et l'obligation de réparer ne sont voulus par l'auteur, qui sera tout de même soumis à l'obligation de réparer.

I. Le fait générateur

A) Dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle

Le fait générateur dans la responsabilité civile contractuelle réside dans l'inexécution d'une obligation contractuelle. Toute inexécution qu'elle soit délibérée ou involontaire, partielle ou totale, permet d'engager la responsabilité du débiteur. La responsabilité civile contractuelle a

pour fondement l'article 1232-1 du code civil qui ne porte aucune modification à la jurisprudence antérieure qui opère une distinction afin de mettre en œuvre cette responsabilité.

Le fait générateur dans la responsabilité contractuelle sera plus ou moins facilement établi suivant la qualification de l'obligation inexécutée.

- Si du contrat il résulte pour le cocontractant une **obligation de résultat**, le seul fait que le résultat n'ait pas été atteint suffit à établir que l'obligation n'a pas été exécutée, peu importe que le débiteur ait ou non été diligent. L'inexécution est alors présumée fautive, le créancier n'a rien à prouver et la responsabilité du débiteur pourra être plus facilement mise en œuvre (exemple : l'obligation de ponctualité du transporteur ferroviaire, Cass Civ 1, 14 janvier 2016).
- Si le contrat ne génère qu'une **obligation de moyen**, le demandeur (victime) doit apporter la preuve que le débiteur n'a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour parvenir au résultat attendu. Il s'agit ici pour le débiteur de prouver une « faute » dans l'inexécution de l'obligation, c'est-à-dire que le créancier n'a pas eu le comportement que n'importe qu'elle personne placée dans les mêmes circonstances aurait eu (par exemple, le médecin qui ne parvient pas à guérir un patient malgré des soins consciencieux n'est pas fautif). Cf art.1311 du code civil.

Pour savoir si une obligation est de moyen ou de résultat, le juge vérifie en premier lieu quelle a pu être la **volonté des parties** et lorsque le contrat est clair, il vérifie le contenu précis des obligations à travers les différents engagements. A défaut de position claire des parties, il tranche en fonction de deux critères :

- **l'aléa**, ainsi lorsque le résultat dépend d'un aléa, l'obligation est de moyen (cas pour l'obligation du médecin) ;
- **le rôle de la victime**, plus le rôle de la victime sera actif, plus l'obligation sera de moyen (cas pour l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant de télésiège : durant le trajet il est tenu d'une obligation de résultat, mais lors des opérations d'embarquement et de débarquement elle n'est plus que de moyen en raison du rôle actif qu'y tiennent les usagers, Cass, civ 1^{re}, 10 mars 1998).

L'article 1231 du code civil exige une mise en demeure comme condition préalable à la mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle. Cette mise en demeure doit comporter un **délai**

raisonnable d'exécution du débiteur sauf si l'inexécution est **définitive**, c'est-à-dire lorsque que l'inexécution du contrat est acquise et a causé un préjudice au créancier.

B) Dans le cadre de la responsabilité civile extracontractuelle du fait personnel

1- La responsabilité du fait personnel de droit commun

La responsabilité extracontractuelle du fait personnel est une responsabilité subjective nécessitant une faute, ainsi le code civil prévoit dans ses articles :

-Article 1240 : « *Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.* »

- Article 1241 : « *Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.* »

La faute réside en l'espèce dans le fait que l'auteur du dommage ne s'est pas comporté comme il aurait dû le faire. Le juge se doit de faire une analyse *in abstracto* de la conduite de l'auteur, en la confrontant à celle qu'aurait eue un individu moyen (« le bon père de famille »). Le juge procède donc à une analyse objective de la faute. Plusieurs types de fautes peuvent engager la responsabilité de son auteur :

-un délit est une faute intentionnelle : le responsable a non seulement la volonté de commettre l'acte ou de s'abstenir, mais également la volonté de causer le dommage ;

-un quasi-délit est une faute non intentionnelle : la volonté n'est pas appliquée au dommage, l'individu a fait preuve d'imprudence ou négligence.

La nature de l'acte n'a aucune incidence sur l'obligation de réparer le dommage causé, avec une limite seulement, la faute intentionnelle n'est pas assurable. En effet, le mécanisme de l'assurance repose sur l'aléa : or s'il y a volonté de causer le dommage, il n'y a plus d'aléa.

Quid lorsque l'inexécution d'un contrat cause un dommage à un tiers ?

Le code civil prévoit dans son article 1234 que celui-ci peut demander réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à charge pour lui de rapporter la preuve du fait générateur.

2- La responsabilité des dirigeants de société

Les dirigeants de société, comme tout un chacun, sont responsables des conséquences préjudiciables des actes accomplis dans l'exercice de leur mission. Le dirigeant va être sanctionné pour les fautes qu'il a commises et devra réparer le préjudice lié. Le préjudice peut être de plusieurs ordres : préjudice causé à la société (donne lieu à l'exercice de l'action sociale) ou à un associé (action individuelle) ou à un tiers contractant avec la société.

- *La responsabilité des dirigeants vis-à-vis de la société*

La responsabilité civile des dirigeants est ici fondée sur l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du même Code, modifié par la réforme du droit des obligations de 2016), elle est donc une responsabilité civile délictuelle du fait personnel. L'action peut être intentée par les dirigeants de la société (les dirigeants vont agir contre un autre dirigeant) ou par les associés eux-mêmes, qui supportent alors personnellement les frais de procédure. L'action est toujours initiée au nom et pour le compte de la société.

Comme toute action en responsabilité civile délictuelle, doivent être réunies trois conditions cumulatives :

→ **Une faute personnelle du dirigeant :**

Les fautes peuvent être des irrégularités variées (violation d'une disposition législative ou réglementaire applicable aux sociétés, violation des statuts, ...), des fautes de gestion (un comportement contraire à l'intérêt social, une erreur de gestion peut parfois (pas tout le temps) être considérée comme une faute (hypothèse de manquement par rapport à un dirigeant normalement diligent).

→ **Un préjudice :**

La société doit avoir subi un préjudice du fait l'acte du dirigeant, généralement ce préjudice est financier, mais pas uniquement.

→ **Un lien de causalité entre le préjudice et la faute :**

Le préjudice subi par la société doit être la conséquence directe et immédiate de la faute.

En conséquence, le dirigeant devra indemniser la société du préjudice subi, sur ses propres deniers.

- *La responsabilité des dirigeants vis-à-vis d'un associé*

Trois conditions cumulatives sont encore ici requises :

→ **Une faute :**

Un acte du dirigeant à l'encontre d'un associé en particulier.

→ **Un préjudice :**

Est exigée la preuve d'un préjudice distinct de celui qu'éprouve la société. La diminution de la valeur des droits sociaux n'est pas un préjudice distinct, de même s'il y a perte de dividendes.

En fait, il faut quasiment prouver une attitude discriminatoire envers cet associé en particulier.

→ **Un lien de causalité entre le préjudice et la faute :**

Le préjudice subi par l'associé doit être la conséquence directe et immédiate de la faute.

En conséquence, le dirigeant devra indemniser l'associé du préjudice subi, sur ses propres deniers.

- *La responsabilité vis-à-vis des tiers contractants*

Normalement c'est la société qui est directement responsable du préjudice causé à des tiers par ses organes agissant en son nom dans le cadre de leurs fonctions. Mais des dispositions légales prévoient également la responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers pour des fautes qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs fonctions. Les critères fixés par la jurisprudence, malgré ces textes, sont très stricts et finalement on retient assez peu souvent la responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers.

→ **Une faute :**

C'est ici que la jurisprudence restreint la possible mise en œuvre de la responsabilité personnelle des dirigeants.

En effet elle retient le critère de la faute détachable des fonctions et directement imputable au dirigeant.

Il y a trois éléments ici :

1- **Une faute intentionnelle.** Cela suppose que le dirigeant ait agi de manière délibérée, c'est-à-dire qu'il a eu ou qu'il a dû avoir conscience de causer un dommage à autrui (il n'est pas exigé que cette faute soit comprise dans la volonté ouverte de nuire à autrui), on considère que cette intention est d'un niveau de gravité moindre de ce qui est exigé en droit pénal.

2-Une faute d'une particulière gravité. Ce degré peut être apprécié par rapport à l'intérêt social. La gravité peut tenir de la nature de l'acte.

3-Un acte incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. La jurisprudence fait ici une comparaison et analyse si dans les mêmes circonstances un « dirigeant normalement diligent » aurait agi de la même façon.

→ **Un préjudice :**

Le tiers contractant devra démontrer l'existence d'un préjudice personnel du fait de l'acte du dirigeant.

→ **Un lien de causalité entre le préjudice et la faute :**

Il faut ici démontrer que le préjudice est la conséquence directe et immédiate de la faute du dirigeant.

En conséquence, le dirigeant devra indemniser le tiers, sur ses propres deniers le préjudice subi par ce dernier.

II. Le dommage

La responsabilité civile a une fonction réparatrice : l'existence d'un préjudice est une condition essentielle. Elle se distingue ainsi de la responsabilité pénale qui peut être mise en œuvre alors même qu'aucun préjudice n'a été causé à autrui (ex : port d'arme prohibé).

Le préjudice peut être défini comme **toute atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou dans ses droits extrapatrimoniaux.**

A) Les caractères du préjudice réparable

1- Le caractère certain

L'existence du préjudice doit être certaine. Un préjudice simplement éventuel, dont la réalisation n'est pas certaine, ne saurait donner lieu à réparation.

Cette exigence n'exclut pas la réparation du dommage futur dès lors que son existence est certaine (ex : préjudice appelé à se prolonger dans le temps tel qu'une longue incapacité).

Tel peut aussi être le cas de la perte de chance, qui consiste en la disparition d'une espérance future dont il est impossible de savoir si elle se serait réalisée en l'absence du fait dommageable. Elle renvoie à la fois à la disparition de la probabilité d'obtenir un avantage et

à la disparition de la possibilité d'éviter une perte. La perte de chance doit être certaine, autrement dit réelle et sérieuse. Il est nécessaire que l'avantage escompté soit à bref délai du fait dommageable, ce qui renvoie au caractère direct du dommage. L'indemnisation sera fixée à hauteur de la perte de chance et non à hauteur du manque à gagner.

2- Le caractère direct

Il faut que le dommage ait été directement causé par le fait dommageable. Cette condition renvoie à la question du lien de causalité.

3- Le caractère légitime

La victime qui se trouve dans une situation irrégulière ne peut obtenir réparation de son préjudice.

Ex : un criminel découvert par la police grâce à un tiers. Le criminel victime de la dénonciation, ne peut agir en réparation contre le tiers alors même que son préjudice est incontestable.

B) Les catégories de préjudice réparable

1- Le préjudice immédiat et le préjudice par ricochet

En principe, le préjudice est immédiat en ce qu'il atteint personnellement le demandeur dans sa personne ou dans ses biens, sans intermédiaire.

Le préjudice est en revanche par ricochet lorsqu'il résulte d'un premier dommage subi par une victime principale. Ainsi, lorsqu'une personne décède (victime principale), les membres de sa famille notamment sont victimes par ricochet : ils éprouvent un dommage qui leur ait propre moral mais aussi matériel. La jurisprudence reconnaît que la qualité de victime par ricochet n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien de droit mais requiert la preuve d'un lien s'affection avec la victime principale.

2- Préjudice matériel, préjudice moral et préjudice corporel

- *Le préjudice corporel*

Il est défini comme toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne : il s'agit d'une atteinte au corps humain.

- *Le préjudice matériel*

Il est constitué par une atteinte au patrimoine de la victime. Il peut découler d'une atteinte aux biens, à des personnes (ex : frais médicaux) voire à certains droits (ex : concurrence déloyale).

On distingue :

- La perte subie : elle comprend la perte de valeur dans le patrimoine.
- Le manque à gagner : hypothèse dans laquelle le dommage prive la victime d'une augmentation de valeur de son patrimoine (ex : perte de salaires).

Le préjudice peut être facilement évalué en argent.

- *Le préjudice moral*

Le préjudice moral est constitué par une atteinte à la personnalité sociale : image, honneur, réputation. Il est difficilement évaluable en argent cependant la jurisprudence admet la réparation de toute atteinte à un droit de la personnalité : atteinte à l'honneur, au nom, à la vie privée, aux convictions religieuses ...

L'existence d'un préjudice corporel entraîne plusieurs types de préjudices extra-patrimoniaux parmi lesquels :

- Les souffrances endurées (*pretium doloris*, prix de la douleur : il comprend l'ensemble des souffrances morales et physiques subies par la victime du fait de l'atteinte à son intégrité physique.
- Le préjudice esthétique : il est constitué par la souffrance morale éprouvée par la victime, de fait de l'atteinte à son apparence (cicatrices, amputations...).
- Le préjudice d'agrément : il est constitué par le fait pour la victime de ne plus pouvoir pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
- L'exposition à un risque et le préjudice d'anxiété : il recouvre tous les troubles psychologiques résultant du risque d'être malade (notion définie à partir des arrêts de la Cour de cassation relatifs aux salariés exposés à l'amiante)
- Le préjudice d'affection : ce préjudice est plus spécialement rattaché aux victimes par ricochet, il représente la souffrance morale due à la perte d'un être cher ainsi que celle liée à l'importante dégradation de l'état physique de la victime directe.

III. Le lien de causalité

Le dommage de la victime ne peut ouvrir droit à réparation que s'il a été causé par le fait générateur : il faut qu'il y ait un rapport de cause à effet entre les deux. Dans l'analyse du lien de causalité, la doctrine a dégagé deux théories qui sans être explicitement consacrée par le droit positif sert pourtant de repère à la jurisprudence :

-La théorie de l'équivalence des conditions : elle admet comme cause tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Cette théorie met sur un pied d'égalité toutes les conditions qui ont concouru à la production du dommage et que chacune d'entre elles est la cause du dommage. Le raisonnement est le suivant : si l'une de ces conditions avait manqué, le dommage ne se serait pas produit.

-La théorie de la causalité adéquate : elle opère un tri entre les différents faits ayant conduit au dommage pour ne retenir que la cause génératrice du dommage : l'évènement qui a joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage. Le juge doit donc, par une appréciation rétrospective, reconstituer le cours des événements et identifier l'acte par lequel le dommage n'aurait pas eu lieu.

Il appartient au demandeur, c'est-à-dire à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité. Ce lien de causalité étant un fait juridique, il se prouve par tous moyens.

A) Le lien de causalité dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle

L'exigence d'un lien de causalité entre le dommage et l'inexécution résulte de l'article 1151 affirmant que les dommages-intérêts ne comprennent que « *ce qui est **une suite immédiate et directe** de l'inexécution de la convention* ». Les dommages réparables sont donc uniquement les **dommages directs**.

La jurisprudence privilégie en la matière la théorie de la **causalité adéquate** et ne retient que les causes prépondérantes c'est-à-dire celles sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit.

B) Le lien de causalité dans le cadre de la responsabilité civile extracontractuelle

En la matière, le droit positif n'a à l'encore consacré formellement aucune des deux théories, en effet cette exigence résulte des articles 1248 et suivants du code civil. Cependant deux lignes directrices peuvent quand-même être formulées :

-Quand la responsabilité est objective, fondée sur le risque comme la responsabilité du fait d'autrui : la jurisprudence a tendance à faire usage de la théorie de la causalité adéquate. Le juge prend en compte le fait qui est véritablement, du moins principalement, à l'origine du dommage.

-Quand la responsabilité est fondée sur la faute, c'est la théorie de l'équivalence des conditions qui joue. Le juge prend en compte toutes les fautes.

C) La contestation du lien de causalité : la cause étrangère

Lorsqu'il y a un dommage et que le fait dommageable est établi, le civilement responsable ne peut s'exonérer qu'en déniait le lien de causalité. Il lui faut démontrer que le fait dommageable ne lui est pas imputable, mais provient d'une cause étrangère. Ces causes étrangères sont au nombre de trois.

1. La force majeure

a- En matière de responsabilité civile contractuelle

Il n'existait pas dans le code civil de définition de la force majeure, dont les contours et les effets ont été dessinés par la jurisprudence de la Cour de cassation, et ce de façon parfois inconstante. L'ordonnance du 10 février 2016 reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, dans son article 1218 : « *Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.* ». Le texte délaisse le traditionnel critère d'extériorité, également abandonné par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006 (Cass., Ass. plén., 14 avr. 2006, nos 04-18902 et 02-11168), pour ne retenir que **ceux d'imprévisibilité et d'irrésistibilité**. L'imprévisibilité tout d'abord, doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat (contrairement à la matière extracontractuelle, où ce critère doit être apprécié au jour du fait dommageable) : en effet, si

l'événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation.

L'événement doit également être irrésistible, tant dans sa survenance (inévitabile) que dans ses effets (insurmontables).

b- En matière de responsabilité civile extracontractuelle

La force majeure est un évènement **imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne qui l'invoque**. Si ces caractères sont réunis, le responsable est exonéré totalement, quel que soit le fondement en matière de responsabilité extra-contractuelle du fait personnel ou du fait d'autrui. La cause d'exonération se justifie en ce que l'on sort du schéma du concours entre le fait imputé au défendeur et le fait de la victime puisque ce dernier constitue finalement la seule véritable cause du dommage.

Pour ce qui de l'appréciation de la force majeure en matière de responsabilité du fait d'autrui la Cour de cassation dans une décision du 17 février 2011 a posé une solution générale en vertu de laquelle il convient d'apprécier la force majeure au regard de la personne devant répondre du fait d'autrui. Le commettant doit démontrer que l'évènement à l'origine du dommage remplit à son égard les caractères de la force majeure.

2. Le fait d'un tiers

Il convient de distinguer :

-Si le fait du tiers présente les caractères de la force majeure : la personne responsable est exonérée totalement de toute responsabilité et ce quel que soit le fondement de sa responsabilité.

-Si le fait du tiers ne présente pas les caractères de la force majeure : il n'est pas exonératoire. La personne demeure responsable, et le tiers peut l'être éventuellement, si sa responsabilité est établie (s'il a commis une faute). Il s'opère alors un partage de responsabilité.

3. La faute de la victime

Il convient de distinguer :

-Si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure : la personne responsable est exonérée totalement de toute responsabilité et ce quel que soit le fondement de sa responsabilité ;

-Si la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure : l'exonération est partielle, quel que soit le fondement de la responsabilité. Ici les deux causes ont concouru à la réalisation du dommage et leur part respective dans la survenance du préjudice détermine l'étendue de la condamnation. Il est à préciser que dans un arrêt du 19 mars 2014, la chambre criminelle opère un revirement de jurisprudence et est venu aligner sa jurisprudence sur celle du juge civil (arrêt concernant l'affaire Kerviel). Ainsi, l'arrêt dispose que : « *lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond* ». Autrement dit, la faute de la victime réduit son droit à indemnisation.

Il est à noter cependant que la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation contraste avec cette évolution. En effet, dans le domaine de l'obligation de sécurité de résultat du transporteur (donc en matière contractuelle) même si la faute de la victime ne présente pas le caractère de force majeure, elle n'est jamais exonératoire et le transport ne peut bénéficier d'un partage de responsabilité.